

DADYAR DOMESTIC CONTRACTS ARCHIVE

Standardized archival copy - dadyar.org

CONTRACT TITLE

قرارداد جامع خدمات مشاوره، ساختاردهی و پیگیری تأمین مالی و تسهیلات بانکی

Dadyar document ID

DADYAR-IR-7806985A3D94

Original format

PDF

Original relative path

قرارداد جامع خدمات مشاوره، ساختاردهی و پیگیری تأمین مالی و تسهیلات بانکی.pdf

DADYAR-IR-7806985A3D94

پیام دادیار

آگاهی از قانون، نخستین گام در پاس داری از حق و پیشگیری از تضییع آن است. دادیار با باور به این اصل، همواره کوشیده است با بهره‌گیری از دانش روز و ابزارهای نوین و هوشمند، در مسیر ارتقای آگاهی حقوقی جامعه، گسترش قانون‌مداری و صیانت از حقوق و سرمایه‌های هم‌وطنان گام بردارد.

ما بر این باوریم که یکی از مؤثرترین شیوه‌های حمایت از حقوق اشخاص، پیشگیری از اختلافات پیش از وقوع آنهاست؛ امری که با شناخت حقوق و تکالیف متقابل و استوار ساختن روابط بر بنیانی روشن، منصفانه و قانونمند تحقق می‌یابد.

در عرصه فعالیت‌های اقتصادی، تجاری و حرفه‌ای نیز اعتماد و همکاری پایدار، بر آگاهی طرفین از حقوق و تعهدات خویش استوار است. قرارداد تنها ثبت یک توافق نیست؛ بلکه چهارچوبی برای انتظام روابط، حفاظت از منافع مشروع طرفین و پیشگیری از اختلافات آینده است.

سند پیش‌رو در همین راستا و با هدف آگاهی‌رسانی، ترویج فرهنگ حقوقی و تسهیل دسترسی همگانی به الگوهای قراردادی تهیه و منتشر شده است. دادیار از انتشار این سند هیچ‌گونه انتفاع مالی نداشته و آن را بخشی از مسئولیت اجتماعی خود در گسترش دانش و امنیت حقوقی جامعه می‌داند.

بدیهی است هر قرارداد باید متناسب با موضوع، شرایط، طرفین، الزامات قانونی و ویژگی‌های خاص هر رابطه حقوقی تنظیم شود؛ از این‌رو استفاده از این سند، جایگزین بررسی تخصصی و تنظیم قرارداد متناسب با شرایط هر پرونده یا فعالیت نخواهد بود.

مدیران، کارشناسان، وکلا و نمایندگان شرکت‌ها، ادارات، نهادها و سازمان‌های دولتی و خصوصی نیز می‌توانند برای تنظیم، بازنگری و پیگیری قراردادهای تخصصی حوزه فعالیت خود از طریق پنل کاربری دادیار درخواست خود را مطرح نمایند.

امید است با معرفی DADYAR.ORG به دیگران، این مجموعه را در گسترش آگاهی حقوقی و ترویج فرهنگ قانون‌مداری همراهی فرمایید، چرا که دسترسی گسترده‌تر به دانش حقوقی، گامی در جهت جامعه‌ای آگاه‌تر، قانون‌مدارتر و برخوردار از امنیت حقوقی بیشتر است.

پیروز و سعادتمند باشید.

دادیار | همراه کاردان شما در امور حقوقی

قرارداد جامع خدمات مشاوره، ساختاردهی و پیگیری تأمین مالی و تسهیلات بانکی

مقدمه

این قرارداد در چهارچوب ماده ۱۰، مواد ۱۹۰، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۵ و سایر مقررات مرتبط قانون مدنی، قوانین و مقررات پولی و بانکی لازم‌الاجرا، قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مقررات مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، مقررات ارزی و سایر قوانین و ضوابط حاکم، میان طرفین منعقد می‌گردد.

نظر به اینکه کارفرما برای اجرای پروژه/فعالیت اقتصادی موضوع این قرارداد نیازمند بررسی، ساختاردهی و پیگیری تأمین منابع مالی و اعتباری بوده و مشاور اعلام نموده است که دارای دانش، تجربه و توانایی لازم برای ارائه خدمات مشاوره‌ای و اجرایی مربوط است، طرفین با اطلاع از آثار حقوقی و مالی قرارداد، شرایط زیر را پذیرفتند.

طرفین تصریح می‌نمایند که موضوع این قرارداد ارائه خدمات مشاوره، آماده‌سازی، هماهنگی و پیگیری فرآیند تأمین مالی است و مشاور بانک، مؤسسه اعتباری یا اعطاکننده تسهیلات محسوب نمی‌شود و اصل اعطای تسهیلات، مبلغ، نرخ، دوره بازپرداخت، وثایق و سایر شرایط آن منحصراً تابع تصمیم و مقررات مرجع تأمین مالی خواهد بود.

ماده ۱ - طرفین قرارداد

۱-۱. کارفرما

شرکت / مؤسسه / شخص حقوقی به شماره ثبت شناسه ملی
کد اقتصادی، به نشانی:
کدپستی، تلفن، پست الکترونیکی، به
نماینده‌گی آقای/خانم فرزند دارای کد ملی
..... به سمت که براساس
..... دارای اختیار لازم برای امضای این قرارداد است و از این پس "کارفرما"
نامیده می‌شود.

۲-۱. پیمانکار

شرکت / مؤسسه / شخص به شماره ثبت / کد ملی، شناسه ملی، کد اقتصادی، به نشانی:، کدپستی، تلفن، پست الکترونیکی، به نمایندگی آقای / خانم به سمت که از این پس "مشاور" نامیده می شود. کارفرما و پیمانکار منفرداً «طرف» و مجتمعاً «طرفین» نامیده می شوند.

۳-۱. اسناد مثبت شخصیت حقوقی، آخرین آگهی تغییرات، مدارک صاحبان امضای مجاز و حسب مورد وکالت نامه یا سایر اسناد مثبت سمت و اختیار نمایندگان طرفین، جزء مدارک قرارداد محسوب می شود.

۴-۱. هر یک از طرفین موظف است هر گونه تغییر مؤثر در نمایندگان، صاحبان امضای مجاز، وضعیت ثبتی یا اطلاعات ارتباطی خود را حداکثر ظرف پنج روز کاری به طرف مقابل اعلام نماید.

ماده ۲ - تعاریف

در این قرارداد اصطلاحات زیر دارای معانی مشروح زیر خواهند بود:

۲-۱. **پروژه**: پروژه/فعالیت اقتصادی که تأمین مالی آن موضوع خدمات مشاور است.

۲-۲. **تأمین مالی**: هر گونه ساختار قانونی برای فراهم نمودن منابع مالی مورد نیاز پروژه از طریق تسهیلات، اعتبار، خطوط اعتباری یا سایر ابزارهای مجاز موضوع قرارداد.

۳-۲. **تسهیلات ریالی**: تسهیلاتی که اصل تعهد و پرداخت آن بر مبنای واحد پول قانونی کشور تعیین می شود.

۴-۲. **تسهیلات ارزی**: تسهیلات یا اعتباری که براساس ارز خارجی یا سازوکار ارزی مجاز و مطابق مقررات مربوط برقرار می گردد.

- ۲-۵. **بانک:** بانک، مؤسسه اعتباری یا مرجع قانونی دیگری که درخواست تأمین مالی نزد آن مطرح می‌شود.
- ۲-۶. **پرونده اعتباری:** مجموعه اسناد مالی، ثبتی، فنی، اقتصادی، حقوقی و اعتباری لازم برای بررسی درخواست تأمین مالی.
- ۲-۷. **طرح توجیهی:** مطالعه یا گزارش فنی - اقتصادی، مالی یا سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای بررسی قابلیت تأمین مالی پروژه.
- ۲-۸. **اعتبارسنجی:** بررسی وضعیت مالی، اعتباری، تعهدات، سوابق و توان بازپرداخت متقاضی توسط بانک یا سایر مراجع مربوط.
- ۲-۹. **وثایق:** اموال، تضمین‌ها، ضمانت‌نامه‌ها، توثیق سهام، مطالبات یا سایر تأمینات مورد قبول مرجع تأمین مالی.
- ۲-۱۰. **مصوبه اعتباری:** تصمیم مرجع ذی‌صلاح بانک درباره اصل یا شرایط اعطای اعتبار.
- ۲-۱۱. **شرایط مقدم بر پرداخت (Conditions Precedent):** شرایطی که تحقق آنها برای امضا، فعال شدن یا پرداخت تسهیلات ضروری است.
- ۲-۱۲. **مرحله پرداخت:** مرحله‌ای که بانک تمام یا بخشی از منابع مورد تصویب را مطابق قرارداد تسهیلات در اختیار ذی‌نفع قرار می‌دهد.

ماده ۳ - موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از:

ارائه خدمات تخصصی مشاوره، بررسی و ساختاردهی تأمین مالی، آماده‌سازی و تکمیل پرونده اعتباری، هماهنگی و پیگیری درخواست تسهیلات ریالی و/یا ارزی مورد نیاز پروژه و ارائه خدمات مرتبط تا مرحله تعیین تکلیف درخواست و حسب شرح خدمات تا انعقاد قرارداد تأمین مالی و پرداخت تسهیلات.

خدمات مشاور حسب پیوست شرح خدمات می تواند شامل موارد زیر باشد:

الف) بررسی اولیه وضعیت پروژه و نیاز مالی؛

ب) تحلیل ساختار سرمایه و منابع مورد نیاز؛

پ) بررسی گزینه های مناسب تأمین مالی؛

ت) ارائه پیشنهاد درباره نوع و ساختار تسهیلات؛

ث) بررسی مدارک مالی، ثبتی، حقوقی و فنی کارفرما؛

ج) تنظیم فهرست مدارک مورد نیاز؛

چ) همکاری در تکمیل پرونده اعتباری؛

ح) تهیه یا هماهنگی تهیه مطالعات و گزارش های توجیهی؛

خ) بررسی مدل مالی و جریان نقدی پروژه؛

د) هماهنگی با بانک ها و مؤسسات مجاز؛

ذ) پیگیری فرآیند بررسی پرونده؛

ر) همراهی در جلسات و مذاکرات؛

ز) بررسی شرایط پیشنهادی تأمین مالی؛

ژ) همکاری در تعیین و تکمیل Conditions Precedent؛

س) پیگیری انعقاد قرارداد تسهیلات؛

ش) پیگیری تحقق شرایط پرداخت؛

ص) ارائه گزارش های دوره ای؛

ض) سایر خدمات صریحاً مندرج در پیوست شرح خدمات.

ماده ۴ - ماهیت تعهد مشاور

۴-۱. تعهد مشاور، در اصل تعهد به انجام تلاش حرفه‌ای، متعارف و مستمر برای تحقق موضوع قرارداد است و نه تضمین مطلق اعطای تسهیلات.

۴-۲. تصمیم نهایی درباره قبول یا رد درخواست تسهیلات، میزان اعتبار، نرخ، مدت، وثایق، تضامین، شرایط پرداخت و سایر شرایط آن در اختیار بانک یا مرجع تأمین مالی مربوط است.

۴-۳. مشاور نمی‌تواند نتیجه تصمیم یک مرجع مستقل بانکی را تضمین نماید.

۴-۴. عدم اعطای تسهیلات، در صورتی که ناشی از تصمیم بانک، عدم احراز شرایط اعتباری کارفرما، تغییر مقررات، فقدان منابع، عدم پذیرش وثایق یا سایر عوامل خارج از کنترل مشاور باشد، به‌تنهایی نقض قرارداد توسط مشاور محسوب نمی‌شود.

۴-۵. این ماده مانع مسئولیت مشاور در صورت قصور، ترک پیگیری، ارائه اطلاعات خلاف واقع، نقض تعهدات صریح یا رفتار غیر حرفه‌ای وی نخواهد بود.

ماده ۵ - ممنوعیت معرفی مشاور به‌عنوان بانک یا تأمین‌کننده اعتبار

۵-۱. مشاور صرفاً ارائه‌دهنده خدمات موضوع قرارداد است و حق ندارد خود را به‌عنوان بانک، مؤسسه اعتباری یا صاحب اختیار قطعی برای اعطای تسهیلات معرفی کند.

اعطای تسهیلات و ایجاد اعتبار در قانون بانک مرکزی در زمره عملیات بانکی شناخته شده است .

۵-۲. مشاور حق ندارد بدون اختیار قانونی یا قراردادی، از طرف بانک وعده قطعی اعطای اعتبار دهد.

۳-۵. هرگونه نامه، Term Sheet یا پیشنهاد بانک باید با وضعیت واقعی و میزان الزام‌آوری آن به کارفرما منعکس گردد.

ماده ۶- بررسی اولیه قابلیت تأمین مالی

۶-۱. مشاور در آغاز خدمات باید اطلاعات اولیه مربوط به پروژه، مبلغ موردنیاز، زمان‌بندی، وضعیت مالی کارفرما و هدف استفاده از منابع را بررسی نماید.

۶-۲. مشاور می‌تواند پس از بررسی اولیه، گزارشی شامل موارد زیر ارائه کند:

میزان تقریبی نیاز مالی؛ گزینه‌های تأمین مالی؛ پیش‌نیازهای احتمالی؛ موانع قابل مشاهده؛ وثایق احتمالی؛ و اقدامات پیشنهادی.

۶-۳. گزارش اولیه صرفاً ارزیابی مشاور بوده و به معنای موافقت بانک با اعطای اعتبار نیست.

ماده ۷- تعیین مبلغ هدف تأمین مالی

مبلغ هدف تأمین مالی این قرارداد برابر است با:

ریالی:

و/یا ارزی: به ارز.

۷-۱. مبلغ فوق هدف اولیه است و بانک می‌تواند مبلغ کمتر یا بیشتری را حسب مقررات و درخواست کارفرما تصویب نماید.

۷-۲. آثار تغییر مبلغ بر حق‌الزحمه مشاور مطابق بخش مالی قرارداد تعیین خواهد شد.

ماده ۸- نوع تسهیلات مورد درخواست

تسهیلات موردنظر حسب پروژه می تواند شامل یک یا چند مورد زیر باشد:

□ سرمایه در گردش؛

□ سرمایه ثابت؛

□ خرید ماشین آلات یا تجهیزات؛

□ احداث یا توسعه پروژه؛

□ تسهیلات ارزی؛

□ اعتبار اسنادی؛

□ ضمانت نامه بانکی؛

□ خطوط اعتباری؛

□ تأمین مالی پروژه؛

□ سایر ابزارهای مجاز.....

انتخاب نهایی ابزار تأمین مالی با توجه به مقررات، شرایط کارفرما و تصمیم بانک صورت می گیرد.

ماده ۹ - تهیه نقشه راه تأمین مالی

مشاور موظف است حسب پیچیدگی پروژه، برنامه اقدام یا Financing Roadmap تهیه نماید که حتی الامکان شامل موارد زیر باشد:

مرحله آماده سازی مدارک؛ انتخاب بانک های هدف؛ زمان ارائه درخواست؛ بررسی اولیه؛ اعتبارسنجی؛ کارشناسی وثایق؛ بررسی طرح؛ مصوبه اعتباری؛ تکمیل تضمین ها؛ انعقاد قرارداد؛ و پرداخت منابع. برنامه مذکور برآورد اجرایی است و زمان بندی بانک خارج از کنترل مستقیم مشاور خواهد بود.

ماده ۱۰ - انتخاب بانک یا مؤسسه تأمین کننده

- ۱۰-۱. انتخاب بانک هدف با توافق کارفرما و پس از بررسی پیشنهادهای مشاور انجام می شود.
- ۱۰-۲. مشاور باید حسب اطلاعات در دسترس، عواملی نظیر نوع تسهیلات، مبلغ، الزامات اعتباری، مدت بررسی و تناسب بانک با پروژه را مورد توجه قرار دهد.
- ۱۰-۳. کارفرما حق دارد معرفی پرونده به یک بانک مشخص را رد یا بانک دیگری را پیشنهاد نماید.
- ۱۰-۴. ارسال همزمان پرونده به چند مرجع باید با رعایت آثار احتمالی آن و هماهنگی کارفرما انجام شود.

ماده ۱۱ - مدارک کارفرما

- کارفرما موظف است حسب درخواست قانونی و منطقی، اسناد لازم را در اختیار مشاور قرار دهد.
- این اسناد می تواند شامل موارد زیر باشد:
- اساسنامه؛ آگهی تأسیس و آخرین تغییرات؛ مجوزهای فعالیت؛ صورت های مالی؛ اظهارنامه های مالیاتی؛ گردش حساب؛ اسناد مالکیت؛ قراردادهای پروژه؛ پیش فاکتورها؛ طرح کسب و کار؛ مدارک وثایق؛ سوابق تسهیلات؛ اطلاعات بدهی ها؛ و سایر اسناد لازم.
- ۱۱-۱. کارفرما مسئول صحت و اصالت مدارک ارائه شده توسط خود است.
 - ۱۱-۲. مشاور حق ندارد آگاهانه مدرک خلاف واقع یا گمراه کننده را به بانک ارائه کند.

ماده ۱۲ - تکمیل پرونده اعتباری

- ۱۲-۱. مشاور موظف است حسب شرح خدمات، مدارک کارفرما را سامان دهی و نواقص پرونده را شناسایی کند.
- ۱۲-۲. در صورت نیاز به مدرک جدید، موضوع باید به کارفرما اعلام شود.

۳-۱۲. مشاور می تواند در تکمیل فرم های بانک و تهیه پاسخ های مورد نیاز همکاری کند؛ لیکن اظهارنامه ها و تأییدهای مربوط به وضعیت واقعی کارفرما باید با اطلاع و مسئولیت وی ارائه شود.

ماده ۱۳ - طرح توجیهی و مطالعات مالی

۱-۱۳. در صورت نیاز بانک یا توافق طرفین، مشاور نسبت به تهیه، بازنگری یا هماهنگی تهیه مطالعات توجیهی اقدام خواهد کرد.

۲-۱۳. مطالعه حسب پروژه می تواند شامل موارد زیر باشد:

تحلیل بازار؛ برنامه سرمایه گذاری؛ هزینه های ثابت؛ سرمایه در گردش؛ درآمدهای پیش بینی شده؛ جریان وجوه نقد؛ نقطه سر به سر؛ توان بازپرداخت؛ تحلیل حساسیت؛ و شاخص های مالی.

۳-۱۳. فرضیات مالی باید تا حد امکان مبتنی بر اطلاعات واقعی و قابل دفاع باشند.

۴-۱۳. مشاور نباید به منظور اخذ تسهیلات، اطلاعات مالی خلاف واقع یا پیش بینی های آگاهانه غیرواقعی تهیه نماید.

ماده ۱۴ - ارزیابی توان بازپرداخت

مشاور موظف است در حدود خدمات خود، آثار مالی تسهیلات بر جریان نقدی پروژه را بررسی و مخاطرات اصلی بازپرداخت را به کارفرما اعلام نماید. این بررسی به معنای تضمین سودآوری یا موفقیت اقتصادی پروژه نیست.

ماده ۱۵ - بررسی وثایق و تضامین

۱-۱۵. مشاور می تواند براساس اطلاعات پروژه، درباره انواع وثایق احتمالی مورد نیاز بانک به کارفرما مشاوره دهد.

۲-۱۵. پذیرش یا عدم پذیرش وثیقه صرفاً در اختیار بانک است.

۳-۱۵. هزینه کارشناسی، ثبت، توثیق، بیمه یا سایر هزینه‌های مربوط به وثایق، مگر آنکه خلاف آن توافق شده باشد، بر عهده کارفرما است.

۴-۱۵. مشاور حق ایجاد رهن یا تعهد نسبت به دارایی کارفرما بدون اختیار قانونی صریح ندارد.

ماده ۱۶ - اعتبارسنجی و استعلام‌ها

کارفرما آگاه است که بانک ممکن است حسب قوانین و مقررات نسبت به اعتبارسنجی، استعلام سوابق، بررسی تعهدات بانکی، اطلاعات مالی و سایر بررسی‌های قانونی اقدام نماید. مشاور موظف است در حدود اختیار خود، کارفرما را نسبت به مدارک یا اقدامات مورد نیاز راهنمایی نماید.

ماده ۱۷ - الزامات مبارزه با پول‌شویی و شفافیت منابع

۱-۱۷. طرفین متعهدند کلیه اطلاعات و مدارک مورد نیاز قانونی درباره هویت، فعالیت اقتصادی، ذی‌نفع واقعی، منشأ وجوه و هدف استفاده از تسهیلات را حسب مقررات ارائه نمایند.

۲-۱۷. هیچ‌یک از طرفین مجاز نیستند از موضوع قرارداد برای پنهان‌سازی منشأ وجوه، ارائه اطلاعات هویتی یا اقتصادی خلاف واقع یا دورزدن الزامات قانونی استفاده نمایند. قانون مبارزه با پول‌شویی و آیین‌نامه اجرایی آن، از جمله در نسخه اصلاح شده اخیر، چارچوب شناسایی اشخاص و مقابله با عملیات مالی مشکوک را مقرر می‌کند.

۳-۱۷. مشاور در صورت مواجهه با درخواست آشکارا غیرقانونی، موظف به خودداری از مشارکت در آن خواهد بود.

ماده ۱۸ - مذاکرات بانکی

۱-۱۸. مشاور حسب شرح خدمات در جلسات مرتبط با پرونده شرکت و از منافع قانونی کارفرما حمایت خواهد نمود.

۲-۱۸. مشاور می تواند درباره مبلغ، دوره تنفس، بازپرداخت، وثایق و سایر شرایط پیشنهادی اظهار نظر کند.

۳-۱۸. مشاور بدون اختیار کتبی کارفرما حق قبول نهایی شرایط الزام آور یا امضای قرارداد تسهیلات به نام کارفرما را ندارد.

ماده ۱۹ - حدود نمایندگی مشاور

۱-۱۹. این قرارداد به تنهایی وکالت عام یا حق امضای تعهد مالی برای مشاور ایجاد نمی کند.

۲-۱۹. هرگاه انجام اقدام خاص نیازمند وکالت نامه باشد، کارفرما باید وکالت نامه جداگانه و محدود به همان موضوع صادر کند.

۳-۱۹. مشاور حق ندارد خارج از حدود وکالت یا اختیار تفویض شده برای کارفرما تعهد ایجاد کند.

ماده ۲۰ - گزارش دهی مشاور

مشاور موظف است با فواصل یا در مراحل اصلی پرونده، گزارش وضعیت را به کارفرما ارائه نماید. گزارش حسب مورد شامل: وضعیت مدارک؛ مرحله بررسی بانک؛ مکاتبات مهم؛ نواقص؛ تصمیمات مورد نیاز کارفرما؛ شرایط پیشنهادی بانک؛ مشکلات؛ و اقدامات بعدی خواهد بود.

ماده ۲۱ - بررسی مصوبه یا موافقت اعتباری

۱-۲۱. هرگاه بانک یا مؤسسه تأمین کننده، موافقت اولیه، مصوبه اعتباری، Term Sheet یا هر سند مشابهی صادر نماید، مشاور موظف است در حدود شرح خدمات، مفاد آن را برای کارفرما بررسی و آثار اصلی آن را توضیح دهد.

۲-۲۱. بررسی مشاور باید حسب مورد شامل موارد زیر باشد:

الف) مبلغ اعتبار؛

ب) نوع تسهیلات؛

پ) مدت؛

ت) دوره تنفس؛

ث) نرخ سود، کارمزد یا هزینه مالی؛

ج) نحوه بازپرداخت؛

چ) تضامین و وثایق؛

ح) تعهدات و محدودیت‌های کارفرما؛

خ) شرایط مقدم بر پرداخت؛

د) شرایط فسخ یا حال‌شدن دیون؛

ذ) الزامات گزارش‌دهی؛

ر) سایر شروط مؤثر.

۳-۲۱. مشاور موظف است شروطی را که به تشخیص حرفه‌ای وی دارای اثر مالی یا حقوقی مهم هستند، به‌طور مشخص به کارفرما اعلام نماید.

۴-۲۱. تحلیل مشاور جایگزین تصمیم‌نهایی کارفرما یا نظر وکیل یا مشاور مالیاتی تخصصی در موارد نیاز نخواهد بود.

ماده ۲۲ - Term Sheet و اسناد مقدماتی

۱-۲۲. هرگونه Term Sheet، نامه اعلام شرایط، پیشنهاد مالی یا موافقت اولیه باید از حیث الزام‌آور یا غیرالزام‌آور بودن آن بررسی شود.

۲-۲۲. مشاور نباید یک سند غیرالزام آور را به کارفرما به عنوان تعهد قطعی بانک معرفی کند.

۳-۲۲. هرگاه سند مقدماتی حاوی مهلت، هزینه، انحصار، محرمانگی یا شرط خاصی باشد، مشاور موظف است آن را به کارفرما گوشزد نماید.

ماده ۲۳ - قرارداد تسهیلات

۱-۲۳. مشاور موظف است در حدود شرح خدمات، پیش نویس قرارداد تسهیلات یا اسناد تأمین مالی را از نظر انطباق با مصوبه، شرایط مورد مذاکره و منافع کارفرما بررسی نماید.

۲-۲۳. موارد مهم قابل بررسی شامل:

مبلغ؛ نرخ و کارمزد؛ سرسیدها؛ دوره تنفس؛ شرایط برداشت؛ وثایق؛ تعهدات مثبت و منفی؛ شرایط نکول؛ وجه التزام؛ حال شدن دیون؛ و سازوکار حل اختلاف خواهد بود.

۳-۲۳. مشاور موظف است مغایرت های مهم میان قرارداد نهایی و شرایط قبلاً مورد توافق یا مصوبه را اعلام کند.

۴-۲۳. امضای نهایی قرارداد تسهیلات صرفاً توسط اشخاص دارای اختیار قانونی کارفرما انجام خواهد شد.

ماده ۲۴ - هزینه های مالی و بانکی

۱-۲۴. کارفرما آگاه است که دریافت تسهیلات ممکن است مستلزم پرداخت هزینه هایی از جمله:

کارمزد؛ هزینه ارزیابی؛ کارشناسی وثایق؛ بیمه؛ هزینه ثبت؛ هزینه حقوقی؛ هزینه انتقال یا تبدیل ارز؛ و سایر هزینه های بانکی باشد.

۲-۲۴. مشاور موظف است هزینه های اصلی قابل پیش بینی را تا حد امکان به کارفرما اعلام نماید.

۳-۲۴. هزینه های مذکور جزء حق الزحمه مشاور نیست، مگر آنکه صراحتاً خلاف آن توافق شده باشد.

ماده ۲۵ - نرخ سود، کارمزد و هزینه مؤثر تأمین مالی

- ۱-۲۵. در صورت امکان، مشاور باید به کارفرما در درک هزینه واقعی یا مؤثر تأمین مالی کمک نماید.
- ۲-۲۵. صرف اعلام نرخ اسمی برای ارزیابی اقتصادی کافی نیست و حسب ساختار تسهیلات، هزینه‌های جانبی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
- ۳-۲۵. مشاور نمی‌تواند برخلاف مقررات یا واقعیت، نرخ یا شرایطی را تضمین کند که صرفاً در اختیار بانک است.

ماده ۲۶ - تسهیلات ارزی و ریسک نرخ ارز

- ۱-۲۶. در صورت درخواست تسهیلات ارزی، مشاور موظف است آثار اصلی ریسک ارزی را به کارفرما اعلام نماید.
- ۲-۲۶. این ریسک‌ها حسب مورد شامل: افزایش نرخ ارز؛ تفاوت نرخ‌های تسعیر؛ محدودیت انتقال ارز؛ ریسک دسترسی به ارز در زمان بازپرداخت؛ تغییر مقررات ارزی؛ و هزینه‌های تبدیل ارز خواهد بود.
- ۳-۲۶. کارفرما مسئول اتخاذ تصمیم نهایی درباره پذیرش ریسک ارزی است.
- ۴-۲۶. مشاور می‌تواند راهکارهای مدیریت ریسک را پیشنهاد نماید، لیکن نتیجه آنها را تضمین نمی‌کند.

ماده ۲۷ - شرایط مقدم بر پرداخت

- ۱-۲۷. در صورتی که بانک برای پرداخت تسهیلات تحقق شرایط خاصی را لازم بداند، مشاور موظف است فهرست آنها را تهیه یا از بانک دریافت و به کارفرما اعلام نماید.
- ۲-۲۷. این شرایط می‌تواند شامل موارد زیر باشد: تکمیل وثایق؛ بیمه؛ ارائه مجوزها؛ ثبت قرارداد؛ افتتاح حساب؛ واریز سهم آورده؛ ارائه گزارش کارشناسی؛ تکمیل YC؛ ارائه صورت‌های مالی؛ یا سایر شروط.
- ۳-۲۷. مشاور موظف است روند تکمیل این شرایط را پیگیری نماید.

۴-۲۷. عدم تحقق شرطی که اجرای آن بر عهده کارفرما است، مسئولیتی برای مشاور ایجاد نمی کند مگر مشاور در اعلام یا پیگیری آن قصور کرده باشد.

ماده ۲۸ - وثایق و تضامین بانکی

- ۱-۲۸. کارفرما مسئول فراهم نمودن وثایق و تضامین مورد قبول بانک است.
- ۲-۲۸. مشاور می تواند در شناسایی گزینه های مناسب، جمع آوری مدارک و هماهنگی کارشناسی همکاری نماید.
- ۳-۲۸. ارزش گذاری و پذیرش نهایی وثایق در اختیار بانک یا کارشناس مربوط خواهد بود.
- ۴-۲۸. مشاور بدون وکالت صریح حق امضای سند رهن، ضمانت یا تعهد مالی از طرف کارفرما را ندارد.
- ۵-۲۸. هرگونه تعهد شخصی شرکا، مدیران یا اشخاص ثالث باید با اطلاع و رضایت قانونی همان اشخاص انجام شود.

ماده ۲۹ - آورده کارفرما

- در صورتی که بانک تأمین بخشی از سرمایه از سوی کارفرما را شرط کند:
- ۱-۲۹. میزان و زمان تأمین آورده باید مشخص شود.
- ۲-۲۹. کارفرما موظف است اسناد مربوط به تأمین آورده را حسب درخواست قانونی ارائه کند.
- ۳-۲۹. مشاور حق ندارد منبع غیرواقعی یا صوری برای آورده معرفی کند.

ماده ۳۰ - مرحله پرداخت یا Drawdown

- ۱-۳۰. پس از انعقاد قرارداد تسهیلات و تکمیل شرایط لازم، مشاور موظف است در حدود شرح خدمات، فرآیند پرداخت را پیگیری نماید.

۲-۳۰. پرداخت ممکن است یکجا، مرحله‌ای یا در قبال اسناد و پیشرفت پروژه صورت گیرد.

۳-۳۰. مشاور موظف است نواقص مؤثر بر پرداخت را به کارفرما اطلاع دهد.

۴-۳۰. زمان واقعی پرداخت تحت کنترل بانک است و مشاور صرفاً مسئول پیگیری متعارف خواهد بود.

ماده ۳۱ - ممنوعیت دریافت وجوه تسهیلات توسط مشاور

۱-۳۱. اصل تسهیلات، وجوه اعتباری یا منابع بانکی نباید به حساب مشاور واریز شود، مگر در موردی که قانون و قرارداد بانکی صراحتاً چنین ساختاری را مجاز دانسته باشد.

۲-۳۱. مشاور حق ندارد خود را واسطه دریافت و انتقال اصل تسهیلات معرفی کند.

۳-۳۱. حق الزحمه مشاور باید مستقل از جریان اصل منابع بانکی پرداخت شود.

ماده ۳۲ - نحوه مصرف تسهیلات

۱-۳۲. کارفرما موظف است منابع مالی دریافتی را مطابق قرارداد تسهیلات و هدف اعلام شده مصرف نماید.

۲-۳۲. مشاور مسئول مصرف وجوه توسط کارفرما نیست، مگر در حدود خدماتی که صراحتاً برای نظارت یا گزارش دهی بر عهده وی قرار گرفته باشد.

۳-۳۲. مشاور نباید در استفاده صوری یا انحراف غیرقانونی منابع مشارکت نماید.

ماده ۳۳ - تعهدات کارفرما

کارفرما متعهد است:

۱-۳۳. اطلاعات و مدارک صحیح، کامل و به‌روز در اختیار مشاور قرار دهد.

۲-۳۳. تغییرات مهم در وضعیت مالی، حقوقی، مدیریتی یا اعتباری خود را اعلام نماید.

۳-۳۳. اسناد و فرم‌هایی را که نیازمند امضا یا تأیید وی است در مهلت مناسب تکمیل کند.

۴-۳۳. در جلسات مهم بانکی حسب ضرورت شرکت نماید.

۵-۳۳. وثایق، تضامین، آورده و شرایطی را که مطابق قرارداد و تصمیم خود می‌پذیرد فراهم کند.

۶-۳۳. هزینه‌ها و حق‌الزحمه مشاور را در موعد مقرر پرداخت نماید.

۷-۳۳. از ارائه اطلاعات خلاف واقع یا پنهان کردن بدهی، تعهد یا موضوع مؤثر خودداری کند.

ماده ۳۴ - تعهدات مشاور

مشاور متعهد است:

۱-۳۴. خدمات را با مراقبت حرفه‌ای متعارف انجام دهد.

۲-۳۴. درخواست کارفرما را به‌طور منظم پیگیری کند.

۳-۳۴. اطلاعات مهم دریافتی از بانک را بدون تأخیر غیرموجه منتقل نماید.

۴-۳۴. از ارائه وعده قطعی بدون مبنا خودداری کند.

۵-۳۴. مدارک کارفرما را به‌طور مناسب نگهداری نماید.

۶-۳۴. از ارائه آگاهانه اطلاعات خلاف واقع به بانک خودداری کند.

۷-۳۴. تعارض منافع مؤثر را اعلام نماید.

۸-۳۴. از دریافت منفعت پنهان از بانک، واسطه یا شخص ثالث مرتبط با پرونده خودداری نماید، مگر با اطلاع و

رضایت کارفرما و در حدود قانون.

ماده ۳۵ - حق الزحمه مشاور

حق الزحمه مشاور می تواند از دو جزء تشکیل شود:

الف) حق الزحمه ثابت خدمات:

مبلغ ریال.

ب) حق الزحمه موفقیت: (Success Fee)

معادل درصد از مبلغ

طرفین باید مبنای دقیق Success Fee را مشخص کنند:

☐ مبلغ مصوب تسهیلات

☐ مبلغ قرارداد منعقد شده

☐ مبلغ واقعاً پرداخت شده توسط بانک

☐ سایر

ماده ۳۶ - زمان استحقاق Success Fee

برای جلوگیری از اختلاف، زمان تحقق حق الزحمه موفقیت باید دقیقاً مشخص شود.

گزینه مورد توافق:

☐ با صدور مصوبه قطعی اعتبار؛

☐ با انعقاد قرارداد تسهیلات؛

☐ به نسبت هر مبلغ واقعاً پرداخت شده؛

☐ سایر

۱-۳۶. در صورت عدم تکمیل مرحله‌ای که در این ماده به عنوان شرط استحقاق تعیین شده است، Success Fee نسبت به آن مرحله ایجاد نخواهد شد.

۲-۳۶. حق الزحمه ثابت بابت خدمات واقعاً انجام شده مستقل از Success Fee خواهد بود.

ماده ۳۷ - تغییر مبلغ تسهیلات و حق الزحمه

۱-۳۷. اگر مبلغ نهایی تسهیلات کمتر یا بیشتر از مبلغ هدف باشد، حق الزحمه درصدی براساس مبنای منتخب ماده قبل محاسبه می شود.

۲-۳۷. تغییر بانک یا ابزار تأمین مالی در صورتی که موجب افزایش اساسی خدمات شود می تواند موضوع توافق مالی تکمیلی قرار گیرد.

ماده ۳۸ - هزینه های جانبی

هزینه های زیر، مگر آنکه در حق الزحمه مقطوع منظور شده باشد، بر عهده کارفرما خواهد بود:

کارشناسی؛ ارزیابی وثایق؛ ترجمه رسمی؛ ثبت و دفترخانه؛ سفر خارج از محل عادی خدمات؛ آزمایش یا گزارش تخصصی؛ تهیه اسناد رسمی؛ و سایر هزینه های مورد تأیید. مشاور موظف است حتی الامکان پیش از ایجاد هزینه مهم، موافقت کارفرما را اخذ نماید.

ماده ۳۹ - مالیات و کسورات قانونی

۱-۳۹. مالیات ها، عوارض و کسورات قانونی مطابق قوانین لازم الاجرا تعیین خواهد شد.

۲-۳۹. هر یک از طرفین مسئول تکالیف مالیاتی متعلق به خود است.

۳-۳۹. کارفرما صرفاً مجاز به کسر مبالغی است که قانون یا قرارداد اجازه داده باشد.

ماده ۴۰ - پرداخت حق الزحمه

۴۰-۱. حق الزحمه ثابت براساس برنامه زیر پرداخت می شود:

..... درصد در شروع؛

..... درصد پس از تکمیل پرونده؛

..... درصد پس از ارائه به بانک؛

..... درصد در مرحله

۴۰-۲. Success Fee طبق ماده ۳۶ پرداخت خواهد شد.

۴۰-۳. مهلت پرداخت هر صورت حساب روز از تاریخ دریافت اسناد کامل است.

ماده ۴۱ - منع پرداخت خارج از قرارداد

۴۱-۱. هیچ مبلغی تحت عنوان «هزینه نفوذ»، «پرداخت به تصمیم گیرنده»، «حق تسهیل غیررسمی» یا عنوان مشابه نباید از سوی کارفرما یا مشاور پرداخت یا مطالبه شود.

۴۱-۲. هرگونه هزینه مشروع باید دارای ماهیت، مبلغ و ذی نفع روشن باشد.

۴۱-۳. درخواست پرداخت غیرقانونی از سوی هر شخص ثالث باید از موضوع خدمات مشروع قرارداد تفکیک شود.

ماده ۴۲ - منع رشوه و فساد

۴۲-۱. طرفین متعهدند هیچ گونه رشوه، هدیه نامشروع، پورسانت پنهان یا منفعت غیرقانونی برای دریافت تسهیلات پرداخت یا دریافت ننمایند.

۲-۴۲. مشاور موظف است از ایجاد این تصور که دارای «نفوذ غیرقانونی» در بانک است خودداری نماید.

۳-۴۲. اثبات رفتار فسادآمیز مرتبط با قرارداد می تواند تخلف اساسی محسوب شود.

ماده ۴۳ - تعارض منافع

۱-۴۳. مشاور موظف است هرگونه رابطه مالی یا قراردادی با بانک، کارشناس، تأمین کننده یا شخص ثالثی را که می تواند بر استقلال توصیه های وی اثر بگذارد اعلام نماید.

۲-۴۳. دریافت کمیسیون یا Referral Fee از شخص ثالث مرتبط با پرونده باید، در صورت قانونی بودن، با اطلاع کارفرما باشد.

۳-۴۳. تعارض منافع پنهان و مؤثر می تواند موجب مسئولیت مشاور و حسب شرایط حق فسخ برای کارفرما گردد.

ماده ۴۴ - محرمانگی اطلاعات

۱-۴۴. مشاور موظف است کلیه اطلاعات مالی، بانکی، ثبتی، تجاری و فنی غیرعمومی کارفرما را محرمانه نگه دارد.

۲-۴۴. اطلاعات صرفاً در حدود ضرورت اجرای قرارداد و با رعایت مقررات قابل ارائه به بانک یا سایر اشخاص مرتبط خواهد بود.

۳-۴۴. تعهد محرمانگی پس از خاتمه قرارداد نیز برای مدت سال ادامه خواهد داشت.

۴-۴۴. اطلاعات عمومی، اطلاعاتی که قبلاً به طور قانونی در اختیار مشاور بوده یا افشای آنها به حکم قانون الزامی باشد از این محدودیت مستثنا است.

ماده ۴۵ - حفاظت از اسناد و داده ها

۱-۴۵. مشاور موظف است تدابیر متعارفی برای حفاظت از نسخه های فیزیکی و دیجیتالی مدارک کارفرما اتخاذ نماید.

۲-۴۵. دسترسی داخلی باید محدود به اشخاص مرتبط با پرونده باشد.

۳-۴۵. در صورت وقوع دسترسی غیرمجاز، فقدان یا افشای مهم اطلاعات، مشاور باید در اسرع وقت کارفرما را مطلع نماید.

ماده ۴۶ - صحت اطلاعات و مسئولیت کارفرما

۱-۴۶. مسئولیت صحت اطلاعات و مدارک صادرشده یا ارائه شده از سوی کارفرما بر عهده وی است.

۲-۴۶. اگر مشاور به مغایرت مهم یا خلاف واقع بودن اطلاعات آگاه شود، موظف است از استفاده از آن خودداری نماید.

۳-۴۶. آثار رد پرونده یا خسارات ناشی از ارائه اطلاعات خلاف واقع توسط کارفرما، در صورت عدم دخالت مشاور، بر عهده کارفرما خواهد بود.

ماده ۴۷ - مسئولیت حرفه‌ای مشاور

۱-۴۷. مشاور مسئول خسارات مستقیمی است که در نتیجه قصور حرفه‌ای قابل اثبات وی در انجام تعهدات صریح قرارداد ایجاد شده باشد.

۲-۴۷. مشاور مسئول تصمیم مستقل بانک، تغییر سیاست اعتباری، عدم وجود منابع یا رد درخواست بر مبنای وضعیت اعتباری کارفرما نخواهد بود.

۳-۴۷. مشاور نسبت به سود از دست‌رفته یا منافع فرضی ناشی از عدم دریافت تسهیلات، مگر در صورت تقصیر قابل اثبات و وجود مبنای قانونی، مسئولیت خودکار نخواهد داشت.

ماده ۴۸ - عدم تضمین موفقیت پروژه اقتصادی

اعطای تسهیلات یا ارائه مشاوره مالی به معنای تضمین موفقیت، سودآوری یا توان بازپرداخت پروژه نیست و تصمیم سرمایه‌گذاری و پذیرش ریسک اقتصادی بر عهده کارفرما است.

ماده ۴۹ - ممنوعیت انتقال قرارداد

۴۹-۱. مشاور حق واگذاری کلی قرارداد به شخص ثالث را بدون موافقت کتبی کارفرما ندارد.

۴۹-۲. استفاده از متخصص یا همکار فرعی برای برخی خدمات، در صورت نیاز، مسئولیت مشاور اصلی را ساقط نمی‌کند.

ماده ۵۰ - گزارش نهایی

در پایان خدمات، مشاور موظف است گزارشی از وضعیت نهایی پرونده شامل: مراحل انجام‌شده؛ اسناد اصلی؛ وضعیت بانک؛ شرایط مصوب؛ مبالغ پرداخت‌شده؛ تعهدات باقی‌مانده؛ و نکات ضروری آتی به کارفرما ارائه نماید.

ماده ۵۱ - مدت قرارداد

۵۱-۱. مدت این قرارداد از تاریخ به مدت ماه تعیین می‌شود.

۵۱-۲. شروع خدمات از تاریخ ابلاغ کتبی کارفرما، پرداخت پیش‌پرداخت مقرر یا تحقق سایر شرایط مندرج در شرایط خصوصی خواهد بود.

۵۱-۳. مدت قرارداد در صورت توافق طرفین، ادامه فرآیند بانکی، تأخیر در تصمیم بانک، تغییر مقررات یا سایر عوامل مؤثر قابل تمدید است.

۵۱-۴. صرف ادامه بررسی پرونده توسط بانک پس از پایان مدت اولیه، به تنهایی موجب تمدید خودکار قرارداد نیست؛ مگر اینکه طرفین به نحو کتبی یا از طریق استمرار قابل اثبات همکاری بر ادامه خدمات توافق کرده باشند.

۵۱-۵. تمدید مدت ممکن است حسب شرایط مستلزم تعدیل حق الزحمه ثابت یا هزینه‌های خدمات مستمر باشد.

ماده ۵۲ - انحصاری یا غیر انحصاری بودن همکاری

ماهیت همکاری طرفین به یکی از دو صورت زیر خواهد بود:

□ **غیر انحصاری:** کارفرما می تواند همزمان از خدمات اشخاص یا مشاوران دیگر نیز استفاده کند.

□ **انحصاری در محدوده مشخص:** کارفرما برای بانک ها/ابزارهای تأمین مالی مندرج در پیوست شماره در مدت قرارداد از خدمات مشاور دیگری استفاده نخواهد کرد.

۱-۵۲. شرط انحصار باید محدود، روشن و متناسب با موضوع قرارداد باشد.

۲-۵۲. انحصار کلی و نامحدود نسبت به تمام بانک ها، ابزارهای مالی و تمام فعالیت های کارفرما ایجاد نخواهد شد، مگر با توافق صریح و مستقل.

۳-۵۲. در صورت انحصاری بودن همکاری، فهرست بانک ها یا منابعی که مشاور عملاً معرفی یا پیگیری کرده است باید قابل شناسایی باشد.

ماده ۵۳ - معرفی بانک یا منبع مالی توسط مشاور

۱-۵۳. هرگاه مشاور بانک، مؤسسه اعتباری یا منبع تأمین مالی مشخصی را معرفی نماید، معرفی باید حتی الامکان از طریق مکاتبه، گزارش یا سند قابل اثبات ثبت شود.

۲-۵۳. صرف ذکر نام یک بانک یا اعلام عمومی وجود امکان تأمین مالی، به تنهایی به معنای ایجاد حق انحصاری یا حق الزحمه موفقیت برای مشاور نیست.

۳-۵۳. در صورت اختلاف درباره اینکه یک منبع مالی توسط چه شخصی معرفی شده است، سوابق مکاتبات، جلسات، ثبت پرونده و اقدامات واقعی طرفین ملاک بررسی قرار خواهد گرفت.

ماده ۵۴ - عدم دور زدن محدود و قانونی

۱-۵۴. در صورتی که مشاور در مدت قرارداد یک بانک یا منبع مالی مشخص را به کارفرما معرفی کرده و ارتباط مؤثر و مستندی برای پرونده ایجاد کرده باشد، کارفرما نباید صرفاً با هدف محروم کردن مشاور از حق الزحمه مورد توافق، همان فرآیند مشخص را به طور مستقیم و خارج از قرارداد تکمیل کند.

۲-۵۴. این شرط فقط نسبت به منابعی اعمال می شود که نقش مؤثر مشاور در معرفی یا پیشبرد آنها قابل اثبات باشد.

۳-۵۴. این ماده مانع آزادی کارفرما برای استفاده از روابط و منابعی که پیش از قرارداد در اختیار وی بوده یا مستقلاً توسط شخص ثالث دیگری ایجاد شده است نخواهد بود.

۴-۵۴. مدت اثر این بند پس از خاتمه قرارداد ماه خواهد بود.

۵-۵۴. هیچ یک از مفاد این ماده نباید به گونه ای تفسیر شود که رقابت مشروع یا آزادی فعالیت اقتصادی را بدون ضرورت قراردادی محدود نماید.

ماده ۵۵ - تعلیق خدمات توسط کارفرما

۱-۵۵. کارفرما می تواند در صورت ضرورت، تمام یا بخشی از خدمات را موقتاً تعلیق نماید.

۲-۵۵. دستور تعلیق باید حتی الامکان کتبی و مشتمل بر تاریخ شروع و حدود خدمات متوقف شده باشد.

۳-۵۵. در دوره تعلیق، مشاور موظف است از ایجاد هزینه های غیر ضروری خودداری نماید.

۴-۵۵. اگر تعلیق بیش از روز ادامه یابد، طرفین باید درباره ادامه، اصلاح یا خاتمه قرارداد تعیین تکلیف نمایند.

۵-۵۵. در صورت تعلیق غیرمنتسب به مشاور، هزینه خدمات انجام شده تا تاریخ تعلیق و هزینه های ضروری باقی مانده حسب قرارداد قابل پرداخت خواهد بود.

ماده ۵۶ - تعلیق خدمات توسط مشاور

۱-۵۶. در صورت عدم پرداخت مطالبات قطعی مشاور برای مدت بیش از روز پس از سررسید و اخطار کتبی، مشاور می تواند تا زمان تعیین تکلیف، خدمات غیر ضروری را تعلیق نماید.

۲-۵۶. مشاور باید پیش از تعلیق حداقل روز برای رفع تخلف مهلت دهد، مگر در مواردی که ادامه خدمات وی را در معرض تخلف قانونی یا مسئولیت جدی قرار دهد.

۳-۵۶. تعلیق باید به گونه ای انجام شود که تا حد امکان از ورود خسارت قابل اجتناب به پرونده جلوگیری شود.

ماده ۵۷ - عدم همکاری کارفرما

۱-۵۷. در صورتی که کارفرما مدارک، امضاها، وثایق، اطلاعات یا تصمیمات مورد نیاز را در مهلت مناسب ارائه نکند، مشاور باید موضوع را به طور مستند اعلام نماید.

۲-۵۷. تأخیر ناشی از عدم همکاری کارفرما به مشاور منتسب نخواهد بود.

۳-۵۷. چنانچه عدم همکاری بیش از روز ادامه یابد و عملاً ادامه خدمات را غیر ممکن سازد، مشاور می تواند پس از اخطار کتبی قرارداد را خاتمه دهد.

ماده ۵۸ - فورس ماژور و تغییرات خارج از کنترل طرفین

۱-۵۸. هرگاه واقعه ای خارج از کنترل متعارف طرف متأثر، اجرای تمام یا بخشی از تعهدات را موقتاً یا دائماً غیر ممکن یا به طور اساسی مختل نماید، آثار آن مطابق این ماده بررسی خواهد شد.

۲-۵۸. مصادیق احتمالی حسب شرایط می تواند شامل حوادث طبیعی شدید، جنگ، اقدامات حاکمیتی، اختلال فراگیر بانکی یا ارزی، ممنوعیت قانونی جدید یا سایر وقایع مشابه باشد.

۳-۵۸. طرف متأثر باید وقوع واقعه را بدون تأخیر غیرموجه اعلام و اقدامات متعارف برای کاهش آثار آن را انجام دهد.

۴-۵۸. تغییر معمول سیاست اعتباری بانک یا رد یک پرونده به تنهایی فورس‌ماژور محسوب نمی‌شود؛ بلکه از ریسک‌های عادی این نوع خدمات است.

۵-۵۸. اگر ادامه قرارداد برای بیش از روز عملاً غیرممکن شود، هر یک از طرفین می‌تواند درخواست خاتمه نماید.

ماده ۵۹ - خاتمه موفق خدمات

خدمات مشاور در یکی از حالات زیر، حسب دامنه‌ای که در ماده ۳ تعیین شده است، موفق و تکمیل شده محسوب می‌شود:

☐ صدور مصوبه قطعی اعتبار؛

☐ انعقاد قرارداد تسهیلات؛

☐ پرداخت نخستین بخش تسهیلات؛

☐ پرداخت کامل مبلغ مورد توافق؛

☐ سایر :

۱-۵۹. معیار تکمیل خدمات باید با معیار استحقاق Success Fee هماهنگ باشد.

۲-۵۹. اگر خدمات فقط تا مرحله تصویب تسهیلات تعریف شده باشد، عدم انجام مراحل بعدی که خارج از Scope بوده است به معنای عدم موفقیت مشاور نیست.

ماده ۶۰ - فسخ توسط کارفرما به سبب تخلف مشاور

موارد زیر حسب شدت می تواند موجب حق فسخ برای کارفرما شود:

الف) عدم شروع یا ترک مستمر خدمات بدون عذر موجه؛

ب) عدم پیگیری مؤثر و مستمر علی رغم اخطار؛

پ) ارائه اطلاعات خلاف واقع به کارفرما یا بانک؛

ت) سوءاستفاده از اسناد کارفرما؛

ث) دریافت منفعت پنهان و مؤثر از اشخاص ثالث؛

ج) نقض محرمانگی اساسی؛

چ) مطالبه یا پرداخت رشوه یا وجه نامشروع؛

ح) تجاوز از حدود نمایندگی؛

خ) واگذاری غیرمجاز بخش اساسی خدمات؛

د) سایر تخلفات اساسی.

۱-۶۰. جز در موارد فوری، کارفرما باید اخطار کتبی صادر و حداقل روز برای رفع تخلف مهلت دهد.

۲-۶۰. در صورت عدم رفع، کارفرما می تواند قرارداد را فسخ و خسارات قابل اثبات خود را حسب قانون مطالبه نماید.

ماده ۶۱ - فسخ یا خاتمه توسط مشاور

مشاور می تواند در موارد زیر پس از اخطار و اعطای مهلت متناسب، قرارداد را خاتمه دهد:

الف) عدم پرداخت طولانی مطالبات قطعی؛

ب) ارائه عمدی اسناد خلاف واقع توسط کارفرما؛

پ) درخواست انجام اقدام غیرقانونی؛

ت) پنهان کردن اطلاعات اساسی که ادامه همکاری را پرخطر یا غیرقانونی سازد؛

ث) عدم همکاری مستمر کارفرما؛

ج) سایر تخلفات اساسی کارفرما.

۱-۶۱. مشاور موظف است در حد ممکن پرونده و اسناد متعلق به کارفرما را به نحو منظم تحویل دهد.

ماده ۶۲ - خاتمه بدون تقصیر

۱-۶۲. هر یک از طرفین می‌تواند در صورت پیش‌بینی در شرایط خصوصی، بدون استناد به تخلف طرف مقابل و با اعلام قبلی روزه قرارداد را خاتمه دهد.

۲-۶۲. در این صورت، کارفرما موظف به پرداخت حق‌الزحمه خدمات انجام‌شده و هزینه‌های مورد قبول تا تاریخ خاتمه خواهد بود.

۳-۶۲. استحقاق Success Fee نسبت به پرونده‌هایی که پیش از خاتمه به مرحله مؤثر رسیده‌اند، تابع ماده بعدی خواهد بود.

ماده ۶۳ - Success Fee پس از خاتمه قرارداد

۱-۶۳. اگر پیش از خاتمه قرارداد، مشاور به‌طور مستند یک پرونده مشخص را نزد بانک معرفی و تا مرحله مؤثری پیش برده باشد و همان پرونده ظرف ماه پس از خاتمه منجر به تحقق معیار موفقیت ماده ۵۹ شود، وضعیت Success Fee مطابق این ماده تعیین خواهد شد.

۲-۶۳. در صورتی که خاتمه ناشی از تخلف اساسی مشاور باشد، مشاور نسبت به Success Fee بعد از خاتمه استحقاق نخواهد داشت، مگر به میزان صریحاً مورد توافق.

۳-۶۳. در خاتمه بدون تقصیر مشاور، Success Fee نسبت به پرونده‌ای که نتیجه مستقیم خدمات انجام شده وی بوده است می‌تواند مطابق درصد یا همان نرخ مقرر در قرارداد محاسبه شود.

۴-۶۳. اثبات ارتباط مستقیم میان اقدامات مشاور و تأمین مالی انجام شده برای استحقاق این مبلغ ضروری است.

ماده ۶۴ - آثار فسخ یا خاتمه

پس از فسخ یا خاتمه:

۱-۶۴. مشاور باید اصل مدارک متعلق به کارفرما را مسترد نماید.

۲-۶۴. نسخه‌های مورد نیاز برای دفاع از حقوق قانونی مشاور می‌تواند با رعایت محرمانگی نگهداری شود.

۳-۶۴. طرفین باید وضعیت اقدامات، بانک‌های درگیر، پرونده‌های باز، هزینه‌ها و مطالبات را صورت‌برداری کنند.

۴-۶۴. تعهدات مربوط به محرمانگی، مبارزه با فساد، حقوق اسناد، مطالبات مالی و حل اختلاف حسب ماهیت باقی خواهند ماند.

ماده ۶۵ - تسویه حساب نهایی

۱-۶۵. مشاور ظرف روز پس از پایان خدمات، صورت حساب نهایی را ارائه می‌کند.

۲-۶۵. صورت حساب باید شامل حق الزحمه ثابت، Success Fee تحقق یافته، هزینه‌های جانبی تأیید شده، پیش‌پرداخت و سایر اقلام باشد.

۳-۶۵. کارفرما موظف است اقلام مورد اختلاف را به صورت مشخص اعلام نماید.

۴-۶۵. بخش بدون اختلاف باید در موعد مقرر پرداخت شود.

ماده ۶۶ - مکاتبات و ابلاغ

مکاتبات رسمی می تواند از طریق:

الف) نامه دارای رسید؛

ب) پست قابل رهگیری؛

پ) پست الکترونیکی رسمی؛

ت) سامانه مورد توافق طرفین؛

ث) سایر روش های قابل اثبات

صورت گیرد.

۱-۶۶. نشانی رسمی طرفین همان نشانی مندرج در ماده ۱ است.

۲-۶۶. هرگونه تغییر باید ظرف پنج روز کاری اعلام شود.

۳-۶۶. ابلاغ فسخ، تعلیق و مطالبات مهم باید از روش قابل اثبات انجام شود.

ماده ۶۷ - جلسات و صورت جلسات

۱-۶۷. جلسات با بانک، مشاوران تخصصی و طرفین حسب ضرورت برگزار می شود.

۲-۶۷. تصمیمات مهم باید حتی الامکان در صورت جلسه، ایمیل رسمی یا گزارش ثبت شوند.

۳-۶۷. هیچ شخصی خارج از حدود اختیار خود حق ایجاد تعهد مالی برای طرف دیگر ندارد.

ماده ۶۸ - عدم ایجاد شراکت یا رابطه استخدامی

این قرارداد موجب ایجاد شرکت مدنی، مشارکت تجاری، رابطه استخدامی، نمایندگی عام، واسطه گری بانکی دارای مجوز یا رابطه امانی نسبت به وجوه تسهیلات نمی شود، مگر در حدودی که صراحتاً و قانوناً مقرر شده باشد.

ماده ۶۹ - استقلال طرفین

مشاور در انجام خدمات، پیمانکار مستقل محسوب می شود و مسئول سازمان دهی عوامل و کارکنان خود است. کارفرما صرفاً حق نظارت بر نتایج و اجرای تعهدات قراردادی را خواهد داشت و رابطه استخدامی میان کارفرما و کارکنان مشاور ایجاد نمی شود.

ماده ۷۰ - حل اختلاف مرحله ای

- ۱-۷۰. اختلافات ابتدا از طریق مذاکره نمایندگان طرفین ظرف روز بررسی می شود.
- ۲-۷۰. در صورت عدم توافق، موضوع به مدیران ارشد طرفین ارجاع خواهد شد.
- ۳-۷۰. در اختلافات حسابداری یا مالی، طرفین می توانند موضوع را به کارشناس مرضی الطرفین ارجاع دهند.
- ۴-۷۰. در صورت عدم حل، مرجع نهایی مطابق ماده بعد خواهد بود.

ماده ۷۱ - مرجع نهایی حل اختلاف

یکی از روش های زیر در هنگام امضای قرارداد انتخاب می شود:

□ دادگاه های صالح جمهوری اسلامی ایران؛

□ داوری؛

□ مرجع دیگر..... :

در صورت انتخاب دادگاه، دادگاه صالح براساس قوانین آیین دادرسی و قواعد صلاحیت تعیین خواهد شد و درج یک محل خاص نباید برخلاف قواعد آمره صلاحیت تفسیر شود.

ماده ۷۲ - داوری در صورت انتخاب

در صورت انتخاب داوری:

داور/داوران.....

تعداد داوران.....

محل داوری.....

زبان رسیدگی: فارسی.

۷۲-۱. حدود اختیار داور باید مطابق قوانین لازم‌الاجرا باشد.

۷۲-۲. در مواردی که ارجاع به داوری نیازمند تشریفات یا مجوز قانونی خاص باشد، رعایت آنها الزامی است.

ماده ۷۳ - قانون حاکم

این قرارداد تابع قوانین و مقررات لازم‌الاجرای جمهوری اسلامی ایران است.

در موضوعات بانکی و اعتباری، مقررات آمره و مصوبات و دستورالعمل‌های لازم‌الاجرای مراجع ذی‌صلاح بر توافق خصوصی طرفین مقدم خواهد بود.

ماده ۷۴ - تمامیت قرارداد

این قرارداد به همراه پیوست‌ها، اصلاحیه‌ها و اسناد صریحاً مورد قبول، مجموعه توافق طرفین درباره موضوع خدمات را تشکیل می‌دهد. توافقات شفاهی یا مذاکرات پیشین تنها در صورتی معتبر است که در سند قابل استناد قرارداد منعکس شده باشد.

ماده ۷۵ - اصلاح قرارداد

هرگونه اصلاح در مبلغ، Success Fee، مدت، دامنه خدمات، انحصار، بانک‌های هدف یا سایر شرایط اساسی باید به صورت کتبی و توسط اشخاص دارای اختیار تأیید شود.

ماده ۷۶ - عدم اسقاط ضمنی حقوق

عدم اعمال یا تأخیر هر یک از طرفین در اعمال حقی از حقوق قراردادی، به تنهایی به معنای اسقاط آن حق نیست.

ماده ۷۷ - قابلیت تفکیک شروط

اگر شرطی به موجب قانون یا تصمیم مرجع صالح غیرقابل اجرا شناخته شود، سایر شروط مستقل تا حد امکان معتبر باقی خواهند ماند. طرفین می‌توانند شرط معتبر دیگری را که نزدیک‌ترین اثر قانونی به مقصود اولیه دارد جایگزین نمایند.

ماده ۷۸ - شرایط خصوصی

نوع تسهیلات؛ مبلغ هدف؛ ارزش؛ بانک‌های هدف؛ دامنه خدمات؛ مرحله پایان خدمات؛ معیار موفقیت؛ حق الزحمه ثابت؛ Success Fee؛ هزینه‌ها؛ مدت؛ وضعیت انحصار؛ دوره Tail Success Fee؛ محرمانگی؛ روش حل اختلاف؛ و سایر شرایط اختصاصی.

ماده ۷۹ - پیوست‌های قرارداد

پیوست‌های زیر حسب مورد جزء قرارداد خواهند بود:

پیوست ۱ - شرح تفصیلی خدمات مشاور

پیوست ۲ - مشخصات پروژه و نیاز تأمین مالی

پیوست ۳ - فهرست بانک‌ها و مؤسسات هدف

پیوست ۴ - فهرست مدارک پرونده اعتباری

پیوست ۵ - برنامه اقدام و Roadmap تأمین مالی

پیوست ۶ - ساختار حق الزحمه و Success Fee

پیوست ۷ - هزینه‌های قابل بازپرداخت

پیوست ۸ - حدود اختیار و نمایندگی مشاور

پیوست ۹ - فرم گزارش پیشرفت پرونده

پیوست ۱۰ - پروتکل محرمانگی و حفاظت اطلاعات

پیوست ۱۱ - شرایط خصوصی قرارداد.

ماده ۸۰ - تعداد نسخ و اعتبار قرارداد

این قرارداد در ۸۱ ماده و پیوست و در نسخه متحدالمتن تنظیم گردیده است. کلیه نسخ امضاشده دارای اعتبار یکسان خواهند بود. اسناد و مکاتبات الکترونیکی معتبر نیز در حدود قوانین و توافق طرفین قابل استناد است.

ماده ۸۱ - امضای طرفین

طرفین با امضای این قرارداد اعلام می‌نمایند که:

مفاد قرارداد را مطالعه کرده‌اند؛ از ماهیت غیرتضمینی خدمات مشاور آگاهی دارند؛ شرایط مالی و Success Fee را پذیرفته‌اند؛ اطلاعات ارائه‌شده توسط آنان صحیح است؛ و قرارداد را با اختیار معتبر منعقد کرده‌اند.

کارفرما

نام شخص / شرکت

نام نماینده

سمت

تاریخ

مهر و امضا:

مشاور

نام شخص / شرکت

نام نماینده

سمت

تاریخ

مهر و امضا: